

○○○○○(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 002

제 목 직무 관련 위원회의 공정성 강화를 위한 사적이해관계 확인 절차 개선

관계부서 ●●●●처

조치부서 ●●●●처

내 용

1. 업무개요

「공직자의 이해충돌 방지법(이하 “이해충돌방지법”이라 한다)」 제5조 제1항에 따르면 16개 유형의 직무 중 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자가 같은 법 제2조 제6호의 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청해야 한다.

회사의 위원회가 사적이해관계자의 신고·회피의무의 적용대상 16개 유형에 해당하는 직무를 수행하는 경우, 위원회 운영의 공정성 확보를 위해 내·외부 위원 선임 시에도 이해충돌방지 관련 규정을 적용하여야 한다.

[표 1] < 위원 선임시 사적이해관계자 신고·회피의무 >

주요내용	관련규정
■ 신고의무자: 임직원 - 위원회의 민간위원 등 공무수행사인 포함 ■ 신고의무발생: 직무관련자가 사적이해관계자임을 알게 된 경우 - 적용대상 직무: 신고·심사 또는 이에 준하는 직무, 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무 등 - 직무관련자: 임직원이 법령·기준에 따라 수행하는 직무와 관련 되는 개인·법인·단체·공직자 ■ 신고방법: 안 날부터 14일 이내에 이해충돌방지담당관에게 신고 및 회피 신청 ■ 위반시 제재: 징계 및 2천만원 이하의 과태료 부과 위법한 직무로 임직원 또는 제3자가 얻은 재산상 이익 환수	「이해충돌 방지법」 제2조(정의) 제5호 및 제6호 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항 제16조(공무수행사인의 공무수행과 관련된 행위제한 등) 제22조(부당이득의 환수 등) 제26조(징계) 제28조(과태료) 제2항

한편, 국민권익위원회는 2018. 12. 17. 「공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고」 제도개선안을 공공기관에 권고하여 회사는 개선 대상 7개 위원회에 대하여 이행을 완료²⁾한 바 있다. 국민권익위원회가 심의위원회 의사결정의 공정성 및 투명성 확보를 위하여 제시한 14개 항목의 세부과제에는 이해충돌방지 관련 “위원 이해충돌사유의 구체적 규정” 및 “이해충돌 사유에 해당함에도 회피 신청을 하지 않은 위원에 대한 해촉(선정 배제) 근거 마련” 2개 항목이 포함되어 있다.

해당 제도개선 권고는 2025년 청렴노력도 부패방지 제도 구축 지표의 기관별 평가 대상과제로 선정되어 재점검을 실시하였다. 개선 대상 7개 위원회의 운영기준을 재점검한 결과 이해충돌방지 관련 2개 항목은 모두 이행 완료로 확인되어 위원 선임시 이해충돌을 방지하기 위한 근거 규정상 문제는 발견되지 않았다.

[표 2] < 이해충돌방지 관련 항목의 이행 여부 재점검 결과 >

위원회	위원 이해충돌사유의 구체적 규정	이해충돌사유에 해당함에도 회피 신청을 하지 않은 위원에 대한 해촉(선정 배제) 근거 마련
자본예산심의위원회	이행완료	이행완료
사업리스크심의위원회	이행완료	이행완료
계약심의위원회	이행완료	이행완료
협력회사심의위원회	이행완료	이행완료
제안서평가위원회	이행완료	이행완료
원자력 공동수급사 선정 심의위원회	이행완료	이행완료
양수 공동수급사 선정 심의위원회	이행완료	이행완료

2. 판단기준

「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률 시행령」 제4조(위원회의 구성) 제3항 제4호는 위원 위촉 후보자에 대하여 직무윤리를 사전에 진단함으로써 위원회의 심의·의결 과정에 이해당사자가 부당하게 개입할 가능성을 최소화하도록 규정하고 있다.

2) 감사실-1548(2020.04.17.) 「제도개선 권고과제 이행현황 제출」

행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률 시행령

시행령 제4조(위원회의 구성) ③ 행정기관의 장은 다음 각 호의 원칙에 따라 위원회를 구성하여야 한다. <개정 2017. 10. 17.>

1. 위원은 특별한 사유가 없으면 여러 위원회에 중복하여 위촉되거나 임명되지 않도록 하여야 한다.
2. 위원회에는 성별, 지역별, 직능별로 위원이 균형 있게 포함되도록 하여야 한다.
3. 위원장이나 위원의 대리출석 등으로 위원회가 형식적으로 운영되는 것을 방지하기 위하여 과도하게 상위 직급의 사람으로 구성되지 않도록 하여야 한다.
4. 위원 위촉 후보자에 대하여 직무윤리를 사전에 진단함으로써 위원회의 심의·의결 과정에 이해당사자가 부당하게 개입할 가능성을 최소화하여야 한다.

또한, 「2025년도 정부조직관리지침」 3)에 따르면 행정기관의 장은 위원회 직무윤리 사전진단서, 직무윤리 서약서 작성 등을 통해 위원 직무수행상 정치적 중립을 기하고, 이해당사자가 부당하게 의사결정에 개입하지 않도록 위원 선정에 공정성을 기하여야 한다. 같은 지침상 ‘직무윤리 사전진단서’ 및 ‘직무윤리 서약서’ 표준(안)에는 위원회 직무와 관련하여 사적이해관계에 해당하지 않음을 확인하는 내용과 이해충돌이 발생하는 경우 회피할 것을 서약하는 내용이 포함되어 있다.

[표 3] < 정부조직관리지침상 관련서식 표준(안) >

[서식 5-1]직무윤리 사전진단서

연번	진단 내용	체크사항
1	위원회의 기능과 직결 관련된 업무를 경영하거나 근무하고 있다.	예 아니요 () ()
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 아니요 () ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상에 되는 선거·선거·선거 등의 당사자이다.	예 아니요 () ()
4	위원회 기능과 직결 관련된 공사·음식·계약 또는 연구 논문 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.	예 아니요 () ()
5	위원회 직무와 관련된 사업으로 수사를 받고 있거나 재판 소송 등을 진행 중이다.	예 아니요 () ()
6	위원회 직무와 관련된 수행에 지장을 줄 우려가 있는 기존, 단체, 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 아니요 () ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 아니요 () ()

※ '예'라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 여당인 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

◆ 위원 후보자 본인의 책임사항을 표시하시. 고도의 직무윤리 요구되는 위원회는 후보자 가족의 책임사항까지 범위 확대

[서식 5-2]직무윤리 서약서

서약서
※ 관련: 「행정기관소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제8조 및 동법 시행령 제4조, 위원회 지침 제위 : ○○○○위원회 위원(장) 성명 : ○ ○ ○ 상기 본인은 ○○○위원회 위원(장)으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원(장) 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다. 1. 위원회 직무 수행에서의 공정 및 정치적 중립성 준수 2. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수 3. 위원회 직무와 직결 관련된 연구용역공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지 4. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지 5. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사전연구 등에 활용하는 행위 금지 6. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피 7. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지 8. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·공물 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지 9. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지 년 월 일 ○ ○ ○ (서명)

3) 「2025년도 정부조직관리지침 - 정부조직관리 관련 세부지침」 15. 행정기관 소속 위원회 설치·운영 지침 - 2. 위원회의 구성(p. 144)

3. 감사결과 확인된 문제

위원회의 이해충돌방지 관련 국민권익위원회 제도개선 권고 대상 7개 위원회에 대하여 위원 선임시 '직무윤리 사전진단서' 또는 '직무윤리 서약서' 등과 같은 사적이해관계 확인 절차 유무에 대해 점검한 결과, 7개 위원회 중 5개 위원회는 운영기준상 서약서 징구 등을 통해 위원 선임시 사적이해관계 확인 절차를 구비하고 있었으나, 2개 위원회는 운영기준상 별도의 사적이해관계 확인 절차에 대한 규정이 없는 것으로 확인되었다.

[표 4] < 위원 선임시 사적이해관계 확인 절차 유무 >

위원회명	관련규정		사적이해관계 확인 절차
자본예산심의위원회	자본예산심의위원회 운영기준	유	「자본예산심의위원회 위원 서약서」 제출
사업리스크심의위원회	사업리스크심의위원회 운영기준	유	「보안유지 및 청렴 서약서」 제출
계약심의위원회	계약심의위원회 운영기준	무	「청렴서약서」 내 <u>사적이해관계 확인에 관한 사항 미포함</u>
협력회사심의위원회	협력회사 심의위원회 운영기준	무	「청렴서약서」 내 <u>사적이해관계 확인에 관한 사항 미포함</u>
제안서평가위원회	협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준	유	「청렴서약서」 제출
원자력 공동수급사 선정 심의위원회	공동수급사 선정 심의위원회 운영기준	유	「직무윤리 사전진단서」 및 「서약서」 제출
양수 공동수급사 선정 심의위원회	양수발전소 경상정비 공동수급사 선정 심의위원회 운영기준	유	「직무윤리 사전진단서」 및 「서약서」 제출

자본예산심의위원회 등 5개 위원회의 경우 운영기준에 위원 선임시 서약서를 제출하도록 하고 있고, 서약서 내에는 보안 유지 및 공정한 직무 수행에 관한 서약과 함께 사적이해관계 유무 확인 및 회피에 관한 내용이 포함되어 있다. 그러나 계약심의위원회와 협력회사심의위원회의 경우 운영기준상 위원 선임시 「청렴서약서」 제출 절차는 있으나, 해당 서약서에는 사적이해관계 확인에 관한 사항이 포함되어 있지 않아 이해충돌방지 실효성 제고를 위한 절차적 장치는 미비한 것으로 판단된다.

[표 5] < 계약심의위원회와 협력회사심의위원회의 청렴서약서 양식 >

계약심의위원회 운영기준 [별지 1]	협력회사 심의위원회 운영기준 [별지 1]
별지 1. 청렴서약서(제10조제2항 관련) 【내부위원용】 청 령 서 약 서 소 속 : 직 위 : 성 명 : ○ 위 본인은 한전KPS주식회사의 『계약심의위원회』의 아래 임직과 관련하여 관계 법령에서 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 심사에 임하도록 하겠으며, 심의 과정에서 이해충돌을 막고자 하고, 할증이나 부당한 이익배분을 요구하지 않고 만지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 회사 제반규정에 따라 책임 및 조치를 감수할 것을 서약합니다. - 심의위원회 특수 ; ○ 아울러, 상기 반건의 심의 및 의결과정에서 알게 된 사실과 관련된 일체의 사항에 대하여 비밀을 유지하고, 그 내용을 타인에게 누설하지 않을 것을 확인합니다. 년 월 일 서 약 자 (인) 한전KPS주식회사사장 귀하	별지1. 청렴서약서(제5조 제2항 관련) 【위원용】 청 령 서 약 서 소 속 : 직 위 : 성 명 : ○ 위 본인은 한전KPS(주)의 『협력회사 심의위원회』의 아래 심의와 관련하여 관계 법령에서 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 심사에 임하도록 하겠으며, 심의 과정에서 이해충돌을 막고자 하고, 할증이나 부당한 이익배분을 요구하지 않고 만지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임된 것을 서약합니다. - 상의연명 ; ○ 아울러, 상기 반건의 심의 및 의결과정에서 알게 된 사실과 관련된 일체의 사항에 대하여 비밀을 유지하고, 그 내용을 타인에게 누설하지 않을 것을 확인합니다. 년 월 일 서 약 자 (인) 한전KPS주식회사(주) 사장 귀하

관련하여 ●●●●처에 사적이해관계 확인 절차의 실제 시행 여부를 확인한 결과, 계약심의위원회 및 협력회사심의위원회 위원 선임시 다른 규정 등에 근거한 별도의 사적이해관계 확인 절차도 시행하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 계약심의위원회 및 협력회사 심의위원회 운영기준에 위원 선임시 사적 이해관계를 확인하는 절차를 마련하여 이해충돌방지를 규정한 운영기준의 실효성을 제고하고 위원회의 공정성을 강화할 필요성이 있다.

관계부서 의견

●●●●처장은 계약심의위원회 및 협력회사심의위원회 운영기준상 「청렴서약서」에 사적이해관계 유무 확인 및 회피에 관한 내용을 포함하도록 개정하여 위원 선임시 사적이해관계를 확인하는 절차를 보완할 것을 의견으로 제시하였다.

조치할 사항

●●●●처장은 계약심의위원회 및 협력회사심의위원회 위원 선임시 사적이해관계 확인 절차를 보완하여 이해충돌 방지제도의 실효성을 제고할 수 있도록 운영기준상 「청렴 서약서」에 사적이해관계 유무 확인 및 회피에 관한 내용을 포함하는 등 「계약심의 위원회 운영기준」 및 「협력회사심의위원회 운영기준」을 개정하고, 향후 위원 선임시 사적이해관계 확인 절차를 이행하여 위원회 운영의 공정성을 강화하시기 바랍니다.(개선)